Benutzungs- und Gebührensatzung für die kommunalen Kindertagesbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Kernen im Remstal

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) sowie der §§ 2, 13 und 19 des Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg (KAG) i. V. m. § 6 des Kindertagesbetreuungsgesetzes Baden-Württemberg (KiTaG), jeweils in der geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Kernen im Remstal am 23. Juli 2026 folgende Satzung beschlossen.

§ 1
Zweckbestimmung

Die Gemeinde unterhält als öffentliche Einrichtung

- **Kleinkindbetreuungen** für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

- **Kindergärten** für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt

§ 2
Aufnahme / Platzvergabe

1. **Regelbetreuung für Kindergartenkinder**
   In den Kindergärten werden Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt aufgenommen. Soweit es die Belegungsfähigkeit der Kindergärten zulässt, können Kinder, die bisher keine Einrichtung besucht haben, zur Eingewöhnung kurz vor Vollendung des dritten Lebensjahres aufgenommen werden.

2. **Durchgehende Betreuung und Ganztagesbetreuung**
   In Gruppen mit durchgehender Öffnungszeit und Ganztagesbetreuung werden vorrangig Kinder von Alleinerziehenden, die in entsprechendem Umfang berufstätig sind, berücksichtigt, dann Kinder von berufstätigen Eltern. Der Berufstätigkeit von Eltern ist eine Ausbildung oder eine Berufseingliederungsmaßnahme der Agentur für Arbeit oder anderen Leistungsträgern gleich zu setzen. Weitere Kriterien wie zum Beispiel die Pflege von Angehörigen können berücksichtigt werden. Der Betreuungsbedarf ist vor der Aufnahme nachzuweisen. Soweit die Plätze von dem vorgenannten Personenkreis nicht benötigt werden, können auch Kinder anderer Eltern aufgenommen werden. Bei der Ganztagesbetreuung im Kindergarten- und Kleinkindbereich ist eine Betreuung von 40 bis maximal 48 Stunden pro Woche möglich. Verschiedene Buchungsmodelle werden angeboten. Im Rahmen der Ganztagesbetreuung gibt es täglich ein warmes Mittagessen.

3. Kinder, die körperlich oder geistig behindert sind oder schwere psychische Störungen haben, können in den Kindergarten nur aufgenommen werden, wenn ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen werden kann.

4. Die Plätze werden durch die Gemeindeverwaltung oder auf Grund von Delegation durch Leiterinnen von Einrichtungen vergeben. Es gelten die von der Gemeindeverwaltung festgelegten Regeln. Der Rechtsanspruch auf einen

Betreuungsplatz beinhaltet nicht das Recht auf einen Platz in einer bestimmten Betreuungseinrichtung und / oder mit einem bestimmten Betreuungsumfang.

5. Jedes Kind ist vor der Aufnahme in die Kleinkindbetreuung und in den Kindergarten ärztlich zu untersuchen. Es wird empfohlen, von der kostenlosen Vorsorgeuntersuchung Gebrauch zu machen. Maßgeblich als Nachweis für die Einrichtung ist die vor der Aufnahme letzte ärztliche Untersuchung (U1 bis U9).

6. Die Aufnahme des Kindes erfolgt ab dem im Aufnahmebescheid bestimmten Zeitpunkt, wenn der Aufnahmebogen und die dazugehörigen Erklärungen sowie der Nachweis über die ärztliche Untersuchung vorliegen. Schriftliche Anmeldungen, die zum Zeitpunkt der Bescheiderteilung der jeweiligen Platzvergabestelle vorliegen, gelten als verbindlich. Die Gebührenpflicht richtet sich nach § 7. Für die Beendigung des Betreuungsverhältnisses gelten die Kündigungsfristen nach § 3.

7. Es wird empfohlen, vor der Aufnahme des Kindes in die jeweilige Betreuungseinrichtung die Schutzimpfungen gegen Diphtherie, Wundstarrkrampf und Kinderlähmung vornehmen zu lassen.

§ 3
Änderung und Beendigung des Betreuungsverhältnisses

1. Kleinkindbetreuung 1 – 3 Jahre

Änderungen von Betreuungszeiten können mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende beantragt werden.

Bei einer Beendigung gilt eine Frist von zwei Monaten zum Monatsende. Eine Beendigung zum 31. Juli eines Jahres ist nicht möglich.

2. Kindergartenbetreuung ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt

Änderungen von Betreuungszeiten können mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende beantragt werden.

Bei einer Beendigung gilt in der Regel eine Frist von einem Monat zum Monatsende, bei Betreuungsformen mit Mittagessen gilt die Frist von zwei Monaten zum Monatsende. Eine Beendigung zum 31. Juli eines Jahres ist nicht möglich. Das Betreuungsverhältnis für Kinder, die eingeschult werden, endet automatisch zum 31. August.

§ 4
Abweisung / Ausschluss

1. Nicht aufgenommen werden dauernd kranke, pflegebedürftige oder geistig behinderte Kinder. Ausnahmen im Sinne von § 2 Abs. 3 sind möglich.

2. Kinder können von der weiteren Benutzung ausgeschlossen werden, wenn:

   a) Die Aufnahme durch unwahre Angaben erreicht wurde
   b) Das Kind mehr als zwei Wochen unentschuldigt der Einrichtung ferngeblieben ist oder diese nur unregelmäßig besucht

c) Wiederholt in grober Weise gegen die Ordnung der Einrichtungen verstoßen (z. B. wiederholtes verspätetes Abholen der Kinder durch die Eltern) oder den Anordnungen des Personals zuwidergehandelt wird
d) Sie aufgrund ihres Verhaltens für die Gruppe / die Einrichtung nicht tragbar sind
e) Die Erziehungsberechtigten oder deren Vertreter mit der Zahlung der Beiträge zwei Monate oder mehr im Rückstand sind

3. Der Ausschluss wird durch die Gemeindeverwaltung bei Punkt b), c) oder d) nach Rücksprache mit der Einrichtungsleitung ausgesprochen.

§ 5
Betreuungszeiten – Besuch der Einrichtungen

1. Die Einrichtungen sind in der Regel montags bis freitags, mit Ausnahme an den gesetzlichen Feiertagen, und in den Ferien geöffnet.

   Auf Grundlage der im Kindertagesbetreuungsgesetz festgelegten Betriebsformen werden in der Gemeinde folgende Betreuungsarten angeboten:

   - Halbtagsbetreuung (HT) bis zu 4 ½ Stunden / Tag
   - Regelbetreuung in Vor- und Nachmittag geteilt (RG), nur im Kindergartenbereich
   - Durchgehende Betreuung mit bis zu 5 Stunden / Tag (VÖ 5)
   - Durchgehende Betreuung mit bis zu 6 Stunden / Tag (VÖ6)
   - Durchgehende Betreuung mit bis zu 7 Stunden / Tag einschließlich Mittagessen (VÖ7)
   - Ganztagsbetreuung mit bis zu 10 Stunden / Tag (40 bis 48 Stunden / Woche)

Im Rahmen der vorhandenen Plätze kann die Ganztagsbetreuung nach verschiedenen Buchungsmodellen zwischen 40 und maximal 48 Stunden / Woche gewählt werden.

Im Interesse des einzelnen Kindes und der Gruppe soll die Einrichtung regelmäßig besucht werden (siehe dazu auch § 4 Abs. 2b)

2. Fehlt ein Kind länger als drei Tage, ist die jeweilige Einrichtungsleitung bzw. sind die pädagogischen Fachkräfte der Gruppe zu benachrichtigen.

3. Die Eltern werden nach § 34 Abs. 5 S. 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) belehrt und erhalten mit der Aufnahme in die Einrichtung ein Merkblatt über ihre Pflichten Verhaltensweisen und das übliche Vorgehen, wie es das Infektionsschutzgesetz vorsieht.

§ 6
Ferien und Schließung der Einrichtungen aus besonderem Anlass

1. Die Ferien werden pro Kalenderjahr festgelegt und jeweils rechtzeitig vor Beginn des Jahres bekannt gegeben.

2. Bei vorübergehender Schließung einer Einrichtung aus Gründen, die die Kommune nicht zu vertreten hat, erfolgt in der Regel keine Rückerstattung von Gebühren. Dies gilt insbesondere in Fällen der behördlichen Anordnung, der Erkrankung des Personals, bei Gemeinschaftsveranstaltungen der Gemeinde Kernen, der Vermeidung der Übertragung ansteckender Krankheiten, bei Streik oder sonstigen Fällen höherer Gewalt. Erst bei einer zusammenhängenden Schließung ab dem 6. Tag erstattet die Gemeindeverwaltung 25 % der Gebühren, ab dem 11. Tag 50 % der Gebühren.

§6a
Zusatzbuchung im Rahmen der Ganztagesbetreuung

In Einzelfällen können im Rahmen freier Kapazitäten zusätzliche Betreuungseinheiten im Rahmen der Ganztagesbetreuung gebucht werden. Die hierfür zu erhebenden Gebühren richten sich nach § 7 Abs. 1 Buchstabe h. Eine zusätzliche Betreuungseinheit umfasst die Verlängerung der Betreuung an einem Buchungstag um bis zu zwei Stunden. Die Gebühr entsteht mit der Genehmigung der Zusatzbuchung für jeden gebuchten Tag.

§ 7
Gebührenerhebung

1. Für die Inanspruchnahme und Bereitstellung eines Betreuungsplatzes in einer kommunalen Kindertageseinrichtung werden monatliche Benutzungsgebühren erhoben. Die Gebührenpflicht knüpft an die Bereitstellung des Betreuungsplatzes an. Sie besteht unabhängig davon, ob und in welchem Umfang das Kind den bereitgestellten Betreuungsplatz tatsächlich nutzt. Veranlagungszeitraum ist der Kalendermonat. Die Gebührenschuld entsteht für jeden Veranlagungszeitraum mit dessen Beginn, frühestens jedoch mit dem im Aufnahmebescheid bestimmten Beginn des Benutzungsverhältnisses. Die Gebühren sind für jeden Kalendermonat im Voraus am ersten Werktag des jeweiligen Kalendermonats zur Zahlung fällig.

Die Gebühr für den Aufnahmemonat wird vierzehn Tage nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig. Die Gebühren werden auch während der Ferien, bei vorübergehendem Fehlen des Kindes und bei sonstigen vorübergehenden Unterbrechungen des Benutzungsverhältnisses erhoben. § 6 Abs. 2 bleibt unberührt.

a) Für Kinder in Regelgruppen werden folgende Gebühren erhoben:
Die monatlichen Gebühren für Kindergartenkinder in Regelgruppen (Vor- und Nachmittagsbetreuung geteilt) mit durchschnittlich 30 Betreuungsstunden in der Woche beträgt pro Kind:

	Ab 01.01.2026 in €	**Ab 01.01.2027 in €**	**Ab 01.01.2028 in €**
in einem Haushalt mit 1 Kind	159	166	173
in einem Haushalt mit 2 Kindern	123	129	134
in einem Haushalt mit 3 Kindern	84	88	92
in einem Haushalt mit 4 und mehr Kindern	28	29	30

Grundsätze der Gebührenberechnung
Berücksichtigungsfähig sind das betreute Kind sowie weitere Kinder, die mit dem betreuten Kind in einem Haushalt leben und für die einem Gebührenschuldner oder einer bei der Einkommensermittlung zu berücksichtigenden Person Kindergeld gewährt wird. Kinder in Tages- oder Wochenpflege werden nicht berücksichtigt. Die Gebührenreduzierung aufgrund der Geburt eines weiteren Kindes wird ab dem

Geburtsmonat des Kindes berücksichtigt. Begünstigende Änderungen der Zahl der berücksichtigungsfähigen Kinder werden ab dem Kalendermonat berücksichtigt, in dem die Änderung eintritt, wenn sie unverzüglich mitgeteilt und nachgewiesen werden. Andernfalls werden sie ab dem Kalendermonat der vollständigen Mitteilung berücksichtigt. Diese Begriffsbestimmung gilt für sämtliche nach der Kinderzahl gestaffelten Gebühren und Ermäßigungen dieser Satzung.

b) Einrichtungen mit durchgehender Betreuungszeit
Für die Betreuung in Regelgruppen wird der Grundbetrag nach § 7 Abs. 1 Buchstabe a erhoben. Neben dem Grundbetrag nach § 7 Abs. 1 a) wird monatlich bei VÖ 6 ein Zusatzbetrag von 12 € (Angebot nur im Kleinkind- und Kindergartenbereich) erhoben, bei VÖ 7 wird ein Zusatzbetrag von 45 € bei 5 Tagen erhoben (Angebot nur im Kindergarten). Dazu kommt eine Mittagessenspauschale.

c) Kindergärten mit besonderen Betreuungen
Für Kindergartenkinder ab 3 Jahren in Sondergruppen mit täglich durchgehenden Betreuungszeiten, die wöchentlich unter der Regelbetreuungszeit von 30 Stunden liegen, beträgt die monatliche Gebühr:

wöchentliche Betreuungszeit	**Anteil des Grundbetrags nach Abs. 1 a)ohne Zuschlag nach Abs. 1 b)**
bis 15 Stunden	65 %
bis 17 Stunden	75 %
bis 20 Stunden	85 %
über 20 Stunden	100 %

d) Für Kinder, die vor Vollendung des 3. Lebensjahres ausnahmsweise in eine der vorgenannten Einrichtungen aufgenommen werden, wird ein Zuschlag von 100 % der jeweiligen Gebühr und evtl. Zuschlägen erhoben.

Für Kinder in Kinderkrippen werden folgende Gebührensätze erhoben:

	Ab 01.01.2026 in €	**Ab 01.01.2027 in €**	**Ab 01.01.2028 in €**
für das Kind aus einer Familie mit **einem Kind**			
bei täglich bis zu 4 Stunden	314	328	341
bei täglich bis zu 5 Stunden	393	411	427
bei täglich bis zu 6 Stunden	471	492	512
für ein Kind aus einer Familie mit **zwei Kindern**			
bei täglich bis zu 4 Stunden	233	243	253
bei täglich bis zu 5 Stunden	292	305	317
bei täglich bis zu 6 Stunden	350	366	381
für ein Kind aus einer Familie mit **drei Kindern**			
bei täglich bis zu 4 Stunden	157	164	171
bei täglich bis zu 5 Stunden	197	206	214
bei täglich bis zu 6 Stunden	236	247	257
für ein Kind aus einer Familie mit **vier und mehr Kindern**			
bei täglich bis zu 4 Stunden	64	67	70
bei täglich bis zu 5 Stunden	78	82	85
bei täglich bis zu 6 Stunden	93	97	101

Dazu kommt eine Mittagessenspauschale.

Wird eine Gruppe mit weniger als 5 Tage pro Woche geführt (z. B. Betreute Spielgruppen“), gelten die oben genannten Beträge anteilsmäßig.

e) Für Kindergartenkinder und Kleinkinder im Kalenderjahr 2026 in Ganztagesbetreuung werden folgende Gebühren erhoben

Kindergartenkinder Angebotsklasse			**Kleinkinder Angebotsklasse**		
1 in €	2 in €	3 in €	1 in €	2 in €	3 in €
>46 bis 48 Stunden	>43 bis 46 Stunden	>40 bis 43 Stunden	> 46 bis 48 Stunden	> 43 bis 46 Stunden	>40 bis 43 Stunden
315	295	275	567	531	495

Auf Antrag wird die Gebühr nach Maßgabe der Einkommensstaffel festgesetzt, wenn das maßgebliche Bruttohaushaltseinkommen vollständig nachgewiesen wird. Ein Anspruch auf Übernahme oder Erlass des verbleibenden Elternbeitrags nach § 90 Abs. 4 SGB VIII bleibt unberührt (siehe § 7 Abs. 8). Die nachfolgende Tabelle wird zur Sozialstaffelung angewandt:

Stufe	**Brutto-Einkommen**	**Kindergartenkinder Angebotsklasse**			**Kleinkinder Angebotsklasse**		
		1 in €	2 in €	3 in €	1 in €	2 in €	3 in €
1	bis 1.500 €	75	70	66	135	126	119
2	bis 1.750 €	85	80	76	153	144	137
3	bis 2.000 €	95	90	86	171	162	155
4	bis 2.250 €	105	100	96	189	180	173
5	bis 2.500 €	115	110	106	207	198	191
6	bis 2.750 €	125	120	116	225	216	209
7	bis 3.000 €	137	130	126	247	234	227
8	bis 3.250 €	149	141	136	268	254	245
9	bis 3.500 €	161	152	147	290	274	265
10	bis 3.750 €	173	164	158	311	295	284
11	bis 4.000 €	185	176	169	333	317	304
12	bis 4.250 €	199	188	180	358	338	324
13	bis 4.500 €	212	200	191	382	360	344
14	bis 4.750 €	227	212	203	409	382	365
15	bis 5.000 €	241	225	215	434	405	387
16	bis 5.250 €	255	238	227	459	428	409
17	bis 5.500 €	270	252	239	486	454	430
18	bis 5.750 €	285	266	251	513	479	452
19	bis 6.000 €	300	280	263	540	504	473

Dazu kommt eine Mittagessenspauschale. Ab dem zweiten kindergeldberechtigten Kind in der Haushaltsgemeinschaft reduzieren sich die Gebühren um 20%.

f) Für Kindergartenkinder in Ganztagesbetreuung ab 01.01.2027 / 01.01.2028 werden folgende Gebühren erhoben:

Angebotsklasse					
1 in €		2 in €		3 in €	
>46 bis 48 Stunden		>43 bis 46 Stunden		>40 bis 43Stunden	
2027	**2028**	**2027**	**2028**	**2027**	**2028**
329	342	308	320	287	298

Stufe	**Brutto-Einkommen**	**Ab 01.01.2027**			**Ab 01.01.2028**		
		Angebotsklasse			**Angebotsklasse**		
		1 in €	2 in €	3 in €	1 in €	2 in €	3 in €
1	bis 1.500 €	78	73	69	81	76	72
2	bis 1.750 €	89	84	79	93	87	82
3	bis 2.000 €	99	94	90	103	98	94
4	bis 2.250 €	110	105	100	114	109	104
5	bis 2.500 €	120	115	111	125	120	115
6	bis 2.750 €	131	125	121	136	130	126
7	bis 3.000 €	143	136	132	149	141	137
8	bis 3.250 €	156	147	142	162	153	148
9	bis 3.500 €	168	159	154	175	165	160
10	bis 3.750 €	181	171	165	188	178	172
11	bis 4.000 €	193	184	177	201	191	184
12	bis 4.250 €	208	196	188	216	204	196
13	bis 4.500 €	222	209	200	231	217	208
14	bis 4.750 €	237	222	212	246	231	220
15	bis 5.000 €	252	235	225	262	244	234
16	bis 5.250 €	266	249	237	277	259	246
17	bis 5.500 €	282	263	250	293	274	260
18	bis 5.750 €	298	278	262	310	289	272
19	bis 6.000 €	314	293	275	327	305	286

Dazu kommt eine Mittagessenspauschale. Ab dem zweiten kindergeldberechtigten Kind in der Haushaltsgemeinschaft reduzieren sich die Gebühren um 20%:

g) Für Kleinkinder in Ganztagesbetreuung ab 01.01.2027 / 01.01.2028 werden folgende Gebühren erhoben:

Angebotsklasse					
1 in €		2 in €		3 in €	
> 46 bis 48 Stunden		> 43 bis 46 Stunden		>40 bis 43 Stunden	
2027	**2028**	**2027**	**2028**	**2027**	**2028**
593	617	555	577	517	538

Stufe	**Brutto-Einkommen**	**Ab 01.01.2027**			**Ab 01.01.2028**		
		Angebotsklasse			**Angebotsklasse**		
		1 in €	2 in €	3 in €	1 in €	2 in €	3 in €
1	bis 1.500 €	141	132	124	147	137	129
2	bis 1.750 €	160	150	143	166	156	149
3	bis 2.000 €	179	169	162	186	176	169
4	bis 2.250 €	198	188	181	206	196	188
5	bis 2.500 €	216	207	200	225	215	208
6	bis 2.750 €	235	226	218	244	235	227
7	bis 3.000 €	258	245	237	268	255	246
8	bis 3.250 €	280	265	256	291	276	266
9	bis 3.500 €	303	286	277	315	297	288
10	bis 3.750 €	325	308	297	338	320	309
11	bis 4.000 €	348	331	318	362	344	331
12	bis 4.250 €	374	353	339	389	367	353
13	bis 4.500 €	399	376	359	415	391	373
14	bis 4.750 €	427	399	381	444	415	396
15	bis 5.000 €	454	423	404	472	440	420
16	bis 5.250 €	480	447	427	499	465	444
17	bis 5.500 €	508	474	449	528	493	467
18	bis 5.750 €	536	501	472	557	521	491
19	bis 6.000 €	564	527	494	587	548	514

Dazu kommt eine Mittagessenspauschale. Ab dem zweiten kindergeldberechtigten Kind in der Haushaltsgemeinschaft reduzieren sich die Gebühren um 20%.

h) Gebühren bei Flexibilisierung für Kindergartenkinder und Kleinkinder Ganztagesbetreuung

1.	Kindergartenkinder Verlängerung 2 Stunden / Tag	5 € / Buchungstag
2.	Kleinkinder Verlängerung 2 Stunden / Tag	10 € / Buchungstag

i) Monatliche Mittagessenspauschale

Für die verbindlich gebuchte Teilnahme am Mittagessen wird eine monatliche Verpflegungsgebühr erhoben. Sie beträgt bei drei Verpflegungstagen pro Woche 54 Euro und bei fünf Verpflegungstagen pro Woche 90 Euro. Eine Erstattung wegen einzelner Fehltage erfolgt nicht.

2. Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die Personensorgeberechtigten, mit denen das Kind in einem Haushalt lebt. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

Für die Ermittlung des maßgeblichen Bruttohaushaltseinkommens sind die Einkünfte der Gebührenschuldner zu berücksichtigen.

Lebt ein Gebührenschuldner mit dem Kind und einer weiteren volljährigen Person in ehelicher, lebenspartnerschaftlicher oder eheähnlicher Gemeinschaft in einem gemeinsamen Haushalt, wird auch das Einkommen dieser weiteren Person nach den Bestimmungen dieser Satzung bei der Ermittlung des maßgeblichen Bruttohaushaltseinkommens berücksichtigt. Eine Gebührenschuldnerschaft dieser weiteren Person wird hierdurch nicht begründet.

3. Erhebungsgrundsatz

Die Benutzungsgebühren stellen eine Beteiligung der Gebührenschuldner an den Betriebskosten der kommunalen Kindertageseinrichtungen dar. Gebühren nach Abs. 1 c) und d) werden auf volle Euro-Beträge aufgerundet. Bei der Ganztagesbetreuung werden die Gebühren grundsätzlich nach dem Höchstsatz festgesetzt. Eltern, die in der Gemeinde Kernen ihren Hauptwohnsitz haben, können einen Antrag auf eine verringerte Gebührenerhebung stellen. Dafür wird eine Einkommensermittlung vorgenommen. Das maßgebliche Bruttohaushaltseinkommen ist nachzuweisen.

4. Einkommensermittlung bei der Ganztagesbetreuung

Die Einkommensermittlung nach dieser Ziffer erfolgt ausschließlich, wenn für die Gebühren der Ganztagesbetreuung nach Absatz 1 Buchstaben e bis g eine einkommensabhängige Ermäßigung beantragt wird.

a) Maßgebliches Bruttohaushaltseinkommen ist die Summe der nachfolgenden Einkünfte und Leistungen der nach Absatz 2 zu berücksichtigenden Personen.

b) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit ist der Bruttoarbeitslohn vor Abzug von Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen und sonstigen Abzügen maßgeblich.

c) Bei Einkünften aus selbständiger Arbeit, aus Gewerbebetrieb sowie aus Land- und Forstwirtschaft ist der steuerlich ermittelte Gewinn vor Abzug der Einkommensteuer maßgeblich. Zugrunde zu legen sind die im Einkommensteuerbescheid für das

vorangegangene Kalenderjahr ausgewiesenen positiven Einkünfte der jeweiligen Einkunftsart. Verluste aus anderen Einkunftsarten werden nicht verrechnet.

d) Liegt der Einkommensteuerbescheid bei Abgabe der Einkommenserklärung noch nicht vor, kann die Gemeinde vorläufige Nachweise verlangen. Als Nachweise kommen insbesondere eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung, eine Gewinnermittlung, eine betriebswirtschaftliche Auswertung, eine Bescheinigung eines Steuerberaters oder ein Bescheid über Einkommensteuervorauszahlungen in Betracht.

Lohn- und Entgeltersatzleistungen, die vorübergehend an die Stelle von Erwerbseinkommen treten, sind dem maßgeblichen Bruttohaushaltseinkommen hinzuzurechnen. Hierzu zählen insbesondere Elterngeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld und Arbeitslosengeld.

e) Unterhaltsleistungen, die einer zu berücksichtigenden Person oder dem betreuten Kind zufließen, sind hinzuzurechnen. Unterhaltsleistungen, die eine zu berücksichtigende Person aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung an eine nicht im Haushalt lebende Person tatsächlich erbringt, sind abzuziehen, soweit sie nachgewiesen werden.

f) Maßgeblich ist grundsätzlich das Bruttohaushaltseinkommen des vorangegangenen Kalenderjahres. Das maßgebliche monatliche Bruttohaushaltseinkommen wird ermittelt, indem das maßgebliche jährliche Bruttohaushaltseinkommen durch zwölf geteilt wird.

Die Antragsteller haben der Gemeindeverwaltung das maßgebliche Bruttohaushaltseinkommen bei der erstmaligen Antragstellung und danach jährlich bis zum 15. März mitzuteilen. Die Einkommenserklärung ist Grundlage der Gebührenfestsetzung für das am 1. September desselben Kalenderjahres beginnende Betreuungsjahr.

g) Der Nachweis erfolgt durch geeignete Unterlagen. Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit ist insbesondere die elektronische Lohnsteuerbescheinigung vorzulegen. Leistungen sind durch Bescheide oder Bescheinigungen der leistenden Stelle nachzuweisen. Die Gemeinde kann weitere Nachweise verlangen, soweit dies zur Ermittlung oder Überprüfung des maßgeblichen Bruttohaushaltseinkommens erforderlich ist.

Die Antragsteller sind verpflichtet, die für die Gebührenfestsetzung erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen und angeforderte Nachweise innerhalb einer von der Gemeindeverwaltung gesetzten angemessenen Frist vorzulegen.

5. Änderung der Bemessungsgrundlagen

a) Änderungen der Zahl der berücksichtigungsfähigen Kinder, der Voraussetzungen für die Alleinerziehendenermäßigung und des gebuchten Betreuungsumfangs sind der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen und auf Verlangen nachzuweisen.

b) Änderungen des gebuchten Betreuungsumfangs werden gebührenrechtlich ab dem Kalendermonat berücksichtigt, in dem sie nach § 3 wirksam werden

c) Änderungen des maßgeblichen Bruttohaushaltseinkommens während des laufenden Betreuungsjahres bleiben grundsätzlich unberücksichtigt. Eine wesentliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse kann auf Antrag nach Maßgabe der Härtefallregelung (§ 7 Abs. 5 Buchst. d) berücksichtigt werden.

d) Hat sich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegenüber dem maßgeblichen Einkommenszeitraum wesentlich verschlechtert und führt die Anwendung des bisherigen Einkommens zu einer unbilligen Härte, kann die Gebühr auf Antrag für die Zukunft ab dem auf die vollständige Antragstellung folgenden Monat abweichend festgesetzt werden. Die maßgeblichen Umstände sind vollständig darzulegen und nachzuweisen.

e) Werden unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht oder mitteilungspflichtige Änderungen nicht oder nicht rechtzeitig angezeigt, kann die Gebühr rückwirkend ab dem Zeitpunkt neu festgesetzt werden, ab dem die zutreffenden Bemessungsgrundlagen vorlagen.

f) Können die für die Gebührenfestsetzung erforderlichen Bemessungsgrundlagen wegen fehlender, unvollständiger oder nicht nachprüfbarer Angaben oder Nachweise nicht festgestellt werden, fordert die Gemeinde die Gebührenschuldner unter Setzung einer angemessenen Frist zur Mitwirkung auf. Werden die erforderlichen Angaben oder Nachweise innerhalb der gesetzten Frist nicht oder nicht vollständig vorgelegt, wird die Gebühr nach dem jeweiligen unverminderten Gebührensatz festgesetzt.

g) Werden die erforderlichen Angaben und Nachweise später vollständig vorgelegt, wird die Gebühr ab dem ersten Tag des auf die vollständige Vorlage folgenden Kalendermonats nach den nachgewiesenen Bemessungsgrundlagen neu festgesetzt. Eine weitergehende rückwirkende Herabsetzung erfolgt nur, wenn die verspätete Vorlage nicht von den Gebührenschuldnern zu vertreten ist oder dies zur Vermeidung einer unbilligen Härte erforderlich ist.

6. Zahlungsmodalitäten

Die Benutzungsgebühren sind eine Bringschuld und an die Gemeindekasse zu entrichten.

7. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes in der jeweils gültigen Fassung.

8. Ermäßigungen

a) Auf Antrag wird die Gebühr der Ganztagesbetreuung nach Maßgabe der Einkommensstaffel festgesetzt, wenn das nach § 7 Abs. 4 maßgebliche Bruttohaushaltseinkommen vollständig nachgewiesen wird. Der Antrag ist spätestens innerhalb von drei Monaten nach Eintritt in die Einrichtung bzw. nach Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen zu stellen. Bei späterer Antragstellung erfolgt die Gebührenermäßigung zum 1. des Monats der Antragstellung. Bildungs- und Teilhabeleistungen sind getrennt zu beantragen. Eine Anerkennung kann erst nach Vorlage der Bildungskarte bei der Gemeindeverwaltung erfolgen. Eine weitere Sozialstaffelung erfolgt durch die Ermäßigung von 20% ab dem zweiten kindergeldberechtigten Kind in der Haushaltsgemeinschaft und um weitere 10% bei Alleinerziehenden.

Die Ermäßigungen werden auf die nach der Einkommensstaffel festgesetzte Betreuungsgebühr angewandt. Zusatzbuchungen und Mittagessenspauschalen bleiben unberücksichtigt. Die Alleinerziehendenermäßigung wird nach Anwendung der Einkommensstaffel und einer etwaigen Geschwisterermäßigung berechnet. Alleinerziehend ist ein Gebührenschuldner, der mit dem betreuten Kind in einem Haushalt lebt und nicht in ehelicher, lebenspartnerschaftlicher oder eheähnlicher Gemeinschaft mit einer weiteren volljährigen Person zusammenlebt.

Der Eintritt der Voraussetzungen für die Alleinerziehendenermäßigung wird ab dem Kalendermonat berücksichtigt, der auf die Mitteilung und den vollständigen Nachweis folgt. Erfolgen Mitteilung und Nachweis am ersten Kalendertag eines Monats, wird die Ermäßigung ab diesem Monat berücksichtigt.

Der Wegfall der Voraussetzungen ist der Gemeindeverwaltung unverzüglich mitzuteilen. Er wird ab dem Kalendermonat berücksichtigt, der auf die Änderung folgt. Tritt die Änderung am ersten Kalendertag eines Monats ein, wird sie ab diesem Monat berücksichtigt.

b) Ein Anspruch auf Übernahme oder Erlass des Elternbeitrags nach § 90 Abs. 4 SGB VIII bleibt unberührt. Der Antrag ist beim zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landratsamt Rems-Murr-Kreis) zu stellen.

§ 8
Versicherung / Haftung

1. Die in den kommunalen Kindertageseinrichtungen aufgenommenen Kinder sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen gegen Unfall versichert.
   - während des Aufenthalts
   - während allen offiziellen Veranstaltungen der Einrichtungen, auch wenn diese außerhalb der Gebäude (Spaziergänge, Ausflüge etc.) stattfinden.

2. Alle Unfälle, die auf dem Weg zur und von der Betreuungseinrichtung eintreten, sind der Einrichtungsleiterin unverzüglich zu melden.

3. Eine Haftung der Gemeindeverwaltung und des Betreuungspersonals wird für Schäden, die auf dem Wege zur und von der Einrichtung eintreten, nicht übernommen

4. Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für mitgebrachte Gegenstände. Eine Haftung der Gemeinde für Schäden, die von Personen verursacht werden, die nicht in ihrem Dienst stehen, wird in jedem Fall ausgeschlossen.

5. Für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechslung der Garderobe und anderer persönlicher Gegenstände der Kinder wird keine Haftung übernommen. Es wird empfohlen, die Sachen der Kinder mit Namen zu zeichnen.

6. Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften unter Umständen die Eltern. Es wird deshalb empfohlen, eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen.

§ 9
Aufsicht

1. Während den vereinbarten Betreuungszeiten sind grundsätzlich die pädagogischen Fachkräfte für die Kinder ihrer Gruppe verantwortlich

2. Die Aufsichtspflicht des Trägers der Einrichtung beginnt erst mit der Übernahme des Kindes durch die Betreuungskräfte in der Einrichtung und endet mit dem Verlassen desselben. Auf dem Weg zur Einrichtung sowie auf dem Heimweg obliegt die Pflicht

zur Aufsicht allein den Erziehungsberechtigten. Dem „ordnungsgemäßen“ Übergang von dem einen in den anderen Aufsichtsbereich ist jeweils besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

3. Soll ein Kindergartenkind den Heimweg ohne Begleitung eines Erwachsenen antreten, ist hierfür der Einrichtungsleitung eine schriftliche Erklärung zu übergeben.

4. Bei Veranstaltungen, bei denen die Eltern oder andere Sorgeberechtigte (auch) anwesend sind, liegt die Aufsichtspflicht bei diesen.

§10
Elternarbeit

Die Eltern werden durch einen jährlich zu wählenden Elternbeirat an der Arbeit der Einrichtungen beteiligt. In den Kleinkind- und Kindergartenbetreuungen finden individuelle Elterngespräche mindestens einmal jährlich statt.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. September 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Gebührensatzung für die kommunalen Kindertagesbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Kernen im Remstal in ihrer bisher geltenden Fassung außer Kraft.

Kernen im Remstal, den 24.07.2026

gezeichnet
Benedikt Paulowitsch
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.